

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 181

11 de mayo de 2026

Presentado por la señora Barlucea Rodríguez

Referido a la Comisión de Gobierno

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para enmendar las Secciones 1, 2 y 3 de la Resolución Conjunta 60-2023, a los fines de ordenar al Departamento de *la Vivienda, al Departamento* de Transportación y Obras Públicas, al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles y cualquier otra agencia de Gobierno con intereses en los terrenos o estructuras de la antigua Escuela ~~Angela~~ Ángela Calvani evaluar conforme a las disposiciones de ley y ~~o~~ reglamento aplicable, tanto local como federal, el traspaso ~~o~~ transferencia, el arrendamiento, el arrendamiento con opción a compra, el usufructo u otro negocio jurídico autorizado en conformidad con la Ley ~~26—2017—26-2017~~, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal” a favor de la Fundación Casa de Salud Ven-Rose Inc., ~~de respecto a~~ la antigua Escuela ~~Angela~~ Ángela Calvani, que ubica en el Bo. Jayuya Abajo, Sector Santa Clara en la Calle Apolo 11 en el Municipio de Jayuya, para desarrollar proyectos e iniciativas de salud en beneficio de la comunidad; establecer el procedimiento de evaluación y notificación; disponer las condiciones para preservar el uso autorizado del inmueble; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta 60-2023, la cual ordenó al Departamento de la Vivienda a evaluar la transferencia de la antigua Escuela Ángela Calvani, ubicada en el barrio Jayuya Abajo, Sector Santa Clara, a favor de la Fundación Casa de Salud Ven-Rose, Inc. El propósito de dicha medida fue dotar a la Fundación de

una herramienta importante en su misión de desarrollar proyectos e iniciativas de salud en beneficio de las comunidades de la región central de la isla.

A pesar de las buenas intenciones de dicha resolución, la ausencia de lenguaje que vinculara al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) al proceso de traspaso, impidió formalizar el instrumento público correspondiente. A consecuencia de ello, en el año 2024 la Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta del Senado 502, con el propósito de aclarar el alcance de la Resolución Conjunta 60-2023 e incluir expresamente al DTOP, al CEDBI y a cualquier otra agencia gubernamental con interés sobre la propiedad, en el proceso de evaluación y autorización del traspaso. Sin embargo, dicha medida no fue firmada por el Gobernador.

La implementación del traspaso ha seguido enfrentando obstáculos ~~de carácter práctico y procedimental~~. En particular, la ausencia de disposiciones específicas que armonicen la intervención de múltiples agencias, que aseguren la formalización del instrumento público correspondiente y que reconozcan la autoridad operacional de la Fundación sobre el inmueble, ha impedido la culminación del traspaso conforme a la intención originalmente establecida por la Asamblea Legislativa.

Durante la evaluación legislativa de esta Resolución Conjunta, el CEDBI informó que, mediante la Resolución 2023-19, se autorizó al Departamento de la Vivienda a formalizar con la Fundación un contrato de arrendamiento con opción a compra por cinco años, con un canon mensual de un dólar. Según explicó el Comité, esa autorización permanece vigente y el término contractual comenzará a transcurrir con la firma y el registro del contrato.

La Fundación Casa de Salud Ven-Rose, Inc., ha demostrado, mediante su historial, su capacidad institucional para administrar y utilizar la propiedad para fines de interés público. La Fundación ha brindado servicios esenciales de salud a poblaciones vulnerables de la región central de Puerto Rico, incluyendo atención a pacientes oncológicos, renales, con enfermedades crónicas y de salud mental, entre otros. Desde sus inicios hasta enero de 2026, la Fundación ha atendido a más de 7,232 visitantes,

registrando un crecimiento sostenido año tras año: 368 en 2021, 567 en 2022, 1,367 en 2023, 1,648 en 2024 y 2,767 en 2025. Este historial acredita que la Fundación es una entidad sólida, comprometida y con la capacidad operativa necesaria para continuar proveyendo servicios de salud especializados a comunidades que, de lo contrario, tendrían que desplazarse a otras regiones para recibirlos.

En este contexto, resulta necesario que la Asamblea Legislativa adopte enmiendas a las Secciones 1, 2 y 3 de la Resolución Conjunta 60-2023. Las enmiendas propuestas tienen un triple propósito: primero, incorporar al DTOP y al CEDBI en el trámite necesario para el traspaso; segundo, reconocer expresamente la autoridad administrativa y operacional de la Fundación como entidad receptora, a fin de evitar disputas interpretativas que retarden o frustren el traspaso; y tercero, delimitar el alcance de las condiciones restrictivas que puedan imponerse sobre la propiedad, de modo que estas no interfieran con la prestación continua de los servicios de salud que la comunidad ya recibe.

Estas enmiendas no alteran el propósito original de la medida, sino que fortalecen su ejecución práctica, garantizando que la política pública de reutilización de propiedades gubernamentales en desuso se traduzca en beneficios tangibles para las comunidades que más lo necesitan. Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa entiende necesario y meritorio aprobar la presente resolución conjunta.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 ~~Sección~~ Artículo 1.- Se enmienda la Sección 1 de la Resolución Conjunta 60-2023, para
2 que lea como sigue:

3 “Sección 1.- **[Ordenar]** *Se ordena al Departamento de la Vivienda, al Departamento de*
4 *Transportación y Obras Públicas, al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles y*
5 *cualquier otra agencia de gobierno con intereses en los terrenos o estructuras de la antigua*
6 *Escuela* ~~Angela~~ Ángela *Calvani, evaluar y autorizar conforme a las disposiciones de [la Ley*

y el] ley y/o reglamento aplicable, tanto local como federal, el traspaso o transferencia [por el precio nominal de un dólar (\$1.00)] en conformidad con la Ley 26 – 2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal” a la Fundación Casa de Salud Ven-Rose Inc., de la antigua Escuela ~~Angela~~ Ángela Calvani, que ubica en el Bo. Jayuya Abajo Sector Santa Clara en la Calle Apolo 11 en el Municipio de Jayuya para desarrollar proyectos e iniciativas de salud para beneficio de la población en general.

Para cumplir con los fines de esta Resolución Conjunta, las entidades gubernamentales concernidas podrán evaluar y, de proceder en derecho, autorizar y formalizar un arrendamiento, arrendamiento con opción a compra, usufructo o cualquier otro negocio jurídico autorizado por ley que permita a la Fundación utilizar el inmueble para los fines aquí establecidos, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

El Comité coordinará la evaluación con las agencias concernidas, sin sustituir las facultades que correspondan a cada una de ellas. Como parte de ese proceso, se considerarán la Resolución 2023-19 del Comité y cualquier contrato o autorización vigente relacionado con el inmueble, a fin de evitar la duplicación innecesaria de trámites.”

~~Sección~~ Artículo 2.- Se enmienda la Sección 2 de la Resolución Conjunta 60-2023, para que lea como sigue:

“Sección 2.- El Departamento de la Vivienda, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles y cualquier otra agencia de gobierno con intereses en los terrenos o estructuras de la antigua Escuela ~~Angela~~ Ángela Calvani, [evaluará] evaluarán la transferencia—o, traspaso, arrendamiento, arrendamiento con opción a compra, usufructo o cualquier otro negocio jurídico autorizado por

~~ley~~ ~~propuesto en un término improrrogable de noventa (90) días laborables contados a~~
~~partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta, conforme a la Sección 1. Si al~~
~~transcurso de dicho término el Departamento de la Vivienda; el Departamento de~~
~~Transportación y Obras Públicas; el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles; y~~
~~cualquier otra agencia de gobierno con intereses en los terrenos o estructuras antes indicadas, no~~
~~[ha] han emitido una determinación final se entenderá aprobada la transferencia o~~
~~traspaso propuesto, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los procedimientos~~
~~requeridos para la transacción.~~

~~Estas agencias notificarán a la Asamblea Legislativa, por conducto de las secretarías de la~~
~~Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico y a la Fundación Casa de Salud Ven Rose~~
~~Inc., de la determinación sobre la transferencia de la propiedad dentro de un término no mayor de~~
~~treinta (30) días luego de tomada la misma."~~

~~Sección~~ Artículo 3.- Se enmienda la Sección 3 de la Resolución Conjunta 60-2023 para
que lea como sigue:

"Sección 3.- De aprobarse la transferencia o el traspaso, el Departamento de la
Vivienda, ~~el Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Comité de Evaluación y~~
~~Disposición de Bienes Inmuebles y cualquier otra agencia de gobierno con intereses en los~~
~~terrenos o estructuras antes indicadas, o la agencia, corporación pública o instrumentalidad~~
que tenga la posesión y dominio de la propiedad **[podrá imponer aquellas condiciones**
restrictivas necesarias para asegurar que las propiedades descritas en la Sección 1 de
esta Resolución Conjunta sean utilizadas conforme a las regulaciones federales y
locales vigentes, y se cumpla con el fin público] ~~consignarán, en cualquier instrumento~~

1 *que se ejecute para viabilizar la transferencia, que el uso de la propiedad para fines ajenos a los*
2 *autorizados en esta Resolución Conjunta será razón suficiente para restituir la propiedad a la*
3 *agencia cedente, sin que ello se interprete con una autorización para de alguna manera restringir*
4 *la autonomía administrativa y operacional que deberá tener la Fundación Casa de Salud Ven-*
5 *Rose Inc., sobre la propiedad. Además, deberá prohibirse a la entidad recipiente la venta o cesión*
6 *de la propiedad."*

7 *Artículo 4.- El Departamento de la Vivienda, el Departamento de Transportación y Obras*
8 *Públicas, el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles y las demás agencias*
9 *concernidas tendrán un término de noventa (90) días laborables, contados a partir de la*
10 *aprobación de esta Resolución Conjunta, para completar la evaluación y emitir, dentro del*
11 *ámbito de sus respectivas competencias, una determinación fundamentada sobre el negocio*
12 *jurídico propuesto conforme a estas enmiendas. El vencimiento de dicho término sin que se haya*
13 *emitido una determinación no constituirá una aprobación automática ni autorizará la*
14 *disposición del inmueble. En ese supuesto, el Comité y las agencias que no hayan completado su*
15 *evaluación deberán informar, dentro de los diez (10) días laborables siguientes, a la Asamblea*
16 *Legislativa y a la Fundación Casa de Salud Ven-Rose, Inc., las razones del incumplimiento, los*
17 *asuntos pendientes y las gestiones necesarias para concluir el trámite. Este deber de informar no*
18 *prorrogará el término ni relevará a las entidades concernidas de completar la evaluación. Una*
19 *vez emitida la determinación final sobre el negocio jurídico evaluado, las agencias concernidas la*
20 *notificarán a la Asamblea Legislativa, por conducto de las secretarías de la Cámara de*
21 *Representantes y del Senado de Puerto Rico, y a la Fundación Casa de Salud Ven-Rose, Inc.,*
22 *dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a su adopción.*

- 1 ~~Sección~~ Artículo 4 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente
- 2 después de su aprobación.